

0006480-16.2019.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... que, em patrulhamento de rotina em ponto de tráfico, avistaram o acusado, já conhecido dos meios policiais, em atitude típica de tráfico em companhia de motociclista. O condutor da motoca empreendeu fuga ao notar a chegada dos policiais. O acusado, por sua vez, jogou invólucro plástico e tentou fugir, sendo abordado. Ao verificarem o que havia sido dispensado pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006480-16.2019.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006480-16.2019.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO BERTO DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de EDUARDO BERTO DE JESUS, já qualificado nos autos, por ter cometido os crimes dos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/2006, . 129, "caput" e 329, ambos do Código Penal.

Notificação, fls.145.

Defesa Preliminar às fls.153/155.

Recebimento da denúncia, fls.156/157.

Citação às fls.165.

Em audiência foram ouvidas três testemunhas. O réu foi interrogado (fls.224/229).

As partes debateram. O Ministério Público pediu a condenação nos moldes da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas e outros benefícios legais.

É o relatório.
DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão condenatória estatal.

Materialidade demonstrada pelo auto de exibição de fls.22, fotografias de fls.23/24, documento de fls.30 e laudos de fls.38 e 42/44.

A autoria é certa.

Com efeito, os policiais Eric Moreli e Willians Miler foram claros ao relatar que, em patrulhamento de rotina em ponto de tráfico, avistaram o acusado, já conhecido dos meios policiais, em atitude típica de tráfico em companhia de motociclista. O condutor da motoca empreendeu fuga ao notar a chegada dos policiais. O acusado, por sua vez, jogou invólucro plástico e tentou fugir, sendo abordado. Ao verificarem o que havia sido dispensado pelo denunciado, lograram encontrar 15 porções de crack e 32 de cocaína, além de cerca de 170 reais. Informalmente, o réu admitiu o tráfico. Solicitaram apoio a outros policiais para condução do réu ao hospital e à Delegacia. Souberam posteriormente, que o réu tentou fugir e tomar a arma do policial Ricardo. Estiveram no hospital onde tomaram conhecimento da tentativa de fuga do réu e que teria investido contra o policial Ricardo para tomar-lhe a arma. Ricardo ficou lesionado e o coldre da arma foi danificado.

O policial Ricardo Oliveira Cordero confirmou a tentativa de fuga, bem como a agressão que sofrera em luta corporal com o denunciado que tentou tomar-lhe o armamento.

O réu, por sua vez, tentou eximir-se de culpa, negando a prática de tráfico. Disse ter sido abordado dentro de uma residência onde cuidava dos cachorros. A proprietária se chama Sandra e estava presa. Ouviu barulho e ao verificar foi abordado. Posteriormente, os policiais surgiram com as drogas. Admite ter tentado fuga, pois "não admite ser acusado falsamente".

São as provas. A condenação é de rigor.

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido, convém repisar que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, não podendo se eximir da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais dentre as quais não consta a mera condição de servidor público.

Aliás, os policiais ou guardas, como servidores públicos que são, têm na prática dos atos funcionais a presunção de legitimidade, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, de maneira que, nada havendo nos autos capaz de colocar em xeque a credibilidade de seus depoimentos, devem ser tidos como válido meio probatório.

Em idêntico sentido:

"Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos

do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

Efetivamente, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. ” (STF - HC nº 73.518-5, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 18.10.96, pág. 39.846).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

Os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova”. (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

A destinação dos entorpecentes ao tráfico está demonstrada pela quantidade apreendida, diversidade, local da apreensão bem como pela situação fática que os policiais relataram, qual seja, avistamento do réu em atitude típica de tráfico entabulando conversa com motociclista que fugiu ao notar a presença dos policiais.

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, “caput”, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, “ex vi”:

“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS, Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que “para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito” (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des.

Denser de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

No que tange aos crimes de resistência e lesão corporal, a pretensão estatal também procede, eis que o acusado admite ter reagido à prisão, havendo prova material da lesão na vítima (fls.30 e 38).

Refuto aqui a tese de falta de dolo, eis que, ao reagir, o denunciado, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado danoso (art. 18, I, do CP), restando configurado o dolo.

Dosimetria da pena.

Primeira fase. Nada a considerar.

Segunda fase. O réu é reincidente (autos nº.1500042-10.2019.8.26.0551, desta Vara; fls.222). Aumento as penas em 1/6.

Terceira fase. Nada a considerar.

O regime inicial para o crime de tráfico deve ser o fechado em razão da reincidência. Em relação ao demais crimes, poderá iniciar o cumprimento no regime aberto.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão estatal para CONDENAR o réu EDUARDO BERTO DE JESUS, já qualificado nos autos, como incurso nos crimes dos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/2006, 129, "caput" e 329, ambos do Código Penal.

A pena para o crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, é de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa.

A pena para o crime do art. 129, "caput", do Código Penal, é de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

A pena para o crime do art. 329, do Código Penal, é de 02 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto.

As reprimendas devem ser somadas, observada a regra do art. 69, do CP.

Custas processuais em 100 UFESPs.

Poderá apelar em liberdade.

Determino a destruição das drogas e o perdimento do numerário apreendido. O coldre, embora danificado, caso haja interesse, poderá ser restituído à PM. Não havendo interesse, poderá ser destruído.

Anotem-se. Providencie-se o necessário.

Publicada em audiência, com liberação nos autos digitais em 10/05/2022.

Publique-se, Registre-se, Intime-se, com abertura de vista ao órgão ministerial para início do prazo de recurso (conforme constou em ata de audiência).

Araras, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA